

시정 요구 / 통보

1. 제 목: 무단점유 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점: 경남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조 제1항, 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 ‘국유부동산 관리대장’¹⁾(이하 “관리대장”이라 한다)을 작성하여 전산자료로 관리하고 실태조사로 변동된 사항을 확인한 경우에는 관리대장을 재작성하도록 하고 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」(이하 “요강”이라 한다) 제37조 제1항 및 제2항에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실

1) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부로 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하도록 되어 있으며 변상금을 부과하고자 하는 경우에는 문서로 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하도록 되어 있다.

한편, 국유재산시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다)에서는 국유재산의 현황에 따라 재산을 분류하고 효율적으로 관리하기 위해 물건상태²⁾를 입력하도록 하고 있는데, 물건상태를 실제 이용현황에 맞지 않게 등록할 경우 변상금 부과 등 국유재산 관리 업무의 비효율을 초래³⁾할 수 있다.

따라서, 국유재산 실태조사 등을 통해 무단점유 중인 것으로 확인된 경우에는 국유BPM의 물건상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하고, 해당 재산의 점유현황을 확인하여 변상금 사전통지를 실시하는 등의 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경남지역본부 소관 국유재산에 대하여 실태조사서 상 무단점유인 재산의 관리 실태를 점검한 결과

‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 실태조사(2022. 9. 1.) 결과 △△△△△△△가 공장용지로 무단점유 중인 것으로 확인되었는데도

2) 대부대상(입찰), 대부대상(수익), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수익), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속) 등

3) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’, ‘미활용’ 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

감사일 현재까지 변상금 사전통지 등을 하지 않았고

‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 실태조사(2022. 6. 8.) 결과 농경지로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 점유자 조사 등을 하지 않았고

‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 실태조사(2019. 5. 15.) 결과 ○○○○ 소유 건물(상가)로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 물건 상태를 ‘사용제한’으로 등록되어 있는 등

[표 12] 및 [별지 3] “무단점유 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 실태조사 결과, 무단점유 사실 및 점유자가 확인되었는데도 변상금 사전통지를 하지 않은 ×건(총 × 원)과 무단점유 사실이 확인되었는데도 점유자 파악 등을 하지 않은 ×건 등 무단점유에 대한 조치를 소홀히 한 총 ×건이 확인 되었으며

그 중 ×건은 국유재산시스템 상 물건상태를 사용제한 등으로 다르게 관리하고 있었다.

[표 12] 실태조사서 상 무단점유 국유재산 관리 현황

(단위: 필지, 천 원)

물건상태 일치 여부	실태조사서 상 무단점유			
	계	점유자 확인	점유자 미확인 등	변상금 사전통지 예상 금액*
합 계	“기재 생략”			
불일치				
일치				

* 점유자가 확인된 필지에 한함

[소관부접 의견] 경남지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 국유재산의 실태조사 결과를 반영하여 실제 현황에 맞게 물건상태를 관리하고, 무단점유 내역을 파악한 후 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 실태조사 결과 무단점유 사실 및 점유자가 확인된 ×필지에 대해 변상금 사전통지(총 × 원)하고 실태조사결과 무단점유와 다르게 국유재산시스템의 물건상태가 사용제한 등으로 되어 있는 ×필지를 무단점유로 등록하시고(시정)

무단 점유자 파악 등이 필요한 ×필지에 대하여 추가 조사 후 변상금 사전통지 하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)